

شرایط و مقررات استفاده از خدمات بلو

بلو یک پلتفرم بانکداری دیجیتال ۲۴ ساعته است و در تمام روزها و تمام ساعات شبانه‌روز، از طریق مرکز خدمات آنلاین با شماره تماس ۰۲۱- ۸۷۶۴۱ و نیز چت داخل اپلیکیشن، پاسخگوی شما مشتریان محترم می باشد.

در تمامی بندهای این شرایط و مقررات، منظور از بلو، **بلوبانک سامان** می باشد.

هزینه‌ها

- بلو، کارت‌های بانکی درخواست شده مشتریان را برای بار اول، بصورت رایگان و در کمترین زمان ممکن به دست مشتریان می‌رساند.
- افتتاح حساب در بلو، نیازمند هیچ مبلغ اولیه‌ای برای ذخیره‌سازی در حساب نیست.
- هزینه هرگونه هدیه و تشویق مشتریان بابت دعوت مشتریان جدید، بر عهده بلو است و مشتریان هیچ هزینه‌ای را به معرف بابت دریافت کد فعال‌سازی نباید پرداخت کنند.

امکانات

- کارت‌های بانکی بلو، به شبکه‌های سراسری شتاب و شاپرک متصل است و کاربران، امکان کار با همه دستگاه‌های خودپرداز شتابی سراسر کشور، دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه‌ها، و درگاه‌های پرداخت اینترنتی را دارند.

آنچه شما باید در مورد مسئولیت‌های خودتان بدانید:

حساب بلو

- حساب بلو در این مرحله، صرفاً سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است که مشمول درصد سود سالیانه مصوب شورای پول و اعتبار است.
- سن قانونی برای افتتاح حساب ۱۸ سال تمام است. بلو به وکالت و وصایت از طرف سپرده‌گذاران و بعنوان نماینده ایشان با داشتن حق واگذاری وکالت به دیگران (حق توکیل به غیر)، وجه سپرده‌های مشتریان را بطور تجمیعی (مشاع) طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، به کار گرفته و منافع حاصل از آن را طبق آیین نامه و مقررات مربوطه به سپرده‌گذار یا قائم مقام قانونی وی پرداخت می‌کند.
- صرفاً صاحب حساب حق استفاده از موجودی حساب آنهم از درگاه‌های مورد تایید بلو را دارد و در مواقع اضطراری پیش بینی شده در قانون مثل فوت، حجر و ...، استفاده از حساب صرفاً از طریق مرکز عملیات بلو برای صاحب حساب و یا نماینده قانونی او (ولی، وصی، قیم و وکیل) پس از ارائه مدارک و گواهی‌های مثبت قانونی و رعایت تشریفات قانونی و مالیاتی ممکن خواهد بود.
- مشتری می‌تواند بر اساس ضوابط و مقررات اعلامی از سوی بانک مرکزی یا آیین‌نامه‌های داخلی بلو، مبالغ را از حساب خود به هر حسابی در بلو و سایر بانک‌ها منتقل نماید.
- سقف انتقال وجه بین بانکی (ساتنا و پایا) از طریق اپلیکیشن بلو مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی ج.ا.و زانه می باشد.
- در صورت اطلاع بلو از فوت، حجر یا ورشکستگی صاحب حساب و همچنین در صورت وصول بازداشت نامه برای بازداشت موجودی حساب از مراجعی که قانوناً حق بازداشت اموال اشخاص را دارند، بلو حساب مشتری را

مسدود کرده و برحسب مورد موجودی حساب را به ورثه یا مراجع قانونی ذی صلاح پرداخت خواهد کرد یا در صورت وصول نامه رفع بازداشت از همان مرجع نسبت به رفع انسداد سپرده و ادامه ارائه خدمات به مشتری اقدام خواهد کرد.

- کارت بانکی بلو، به آدرس اعلامی مشتریان ارسال می‌شود و فعال‌سازی کارت و دریافت رمزها، بطور کامل در اپلیکیشن انجام می‌شود. دارنده‌ی حساب در خصوص استفاده از کارت بانکی و اپلیکیشن خود مسئولیت انحصاری دارد.
- در مواردی که حساب بلو به‌والت از شخص دیگری افتتاح می‌شود و یا این‌که وکیل شخصی جهت برداشت از حساب شخص موکل اقدام می‌کند، لازم است اصل وکالت‌نامه ارائه و از سوی بلو از حیث مفاد و اعتبار راستی‌آزمایی گردد.

حساب بلو جونیور

- افتتاح حساب در بلو بر اساس ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های بانکی ابلاغی از سوی بانک مرکزی و سایر مراجع قانونی است و حساب بلو جونیور در این مرحله، صرفاً سپرده قرض الحسنه پس انداز بوده و سودی به آن تعلق نمی‌گیرد.
- طبق قانون امکان افتتاح حساب غیر حضوری برای اطفال ۷ سال به بالا مجاز است.
- پدر و مادر می‌توانند در بلو برای فرزندان ۷ تا ۱۸ سال خود افتتاح حساب کنند. افتتاح‌کننده حساب با نام کاربری و رمز خود می‌تواند به اپلیکیشن بلو جونیور وارد شده، فرزند خود را اضافه نموده و درخواست افتتاح حساب دهد که در این حالت به صورت خودکار یک حساب قرض الحسنه و یک قلم به نام فرزند ایجاد می‌شود.
- هدف از افتتاح حساب جونیور پرداخت مخارج شخصی فرزند شما و استقلال مالی ایشان است و حساب افتتاح شده جهت منافع فرزند شما می‌باشد. از این رو هرگونه استفاده شخصی برای والدین و اشخاص ثالث مجاز نیست و در صورتی که مشخص شود حساب جونیور برخلاف جهت منافع جونیور یا برای دور زدن قوانین استفاده می‌گردد با محدودیت روبرو خواهد شد.
- والدین حق درخواست صدور کارت برای فرزندان ۷ تا ۱۸ سال خود را داشته و کارت‌های صادره صرفاً به افتتاح‌کننده حساب تحویل و فعال‌سازی و تخصیص رمز این کارت‌ها در اپلیکیشن بلو جونیور والدین و توسط ایشان امکان پذیر است. مسئولیت حفظ و نگهداری از کارت و رمز آن با افتتاح‌کننده حساب می‌باشد. مطابق قوانین، امکان خرید با کارت‌های جونیور با سقف مشخصی فراهم است.
- طبق قوانین بانک مرکزی ج.ا.ا امکان انتقال وجوه در اپلیکیشن جونیور صرفاً برای سنین ۱۲ تا ۱۸ سال مجاز بوده و در مجموع روزانه یکصد و پنجاه میلیون ریال (پانزده میلیون تومان) و ماهانه پانصد میلیون ریال (پنجاه میلیون تومان) قابل انتقال است. بنابراین انتقال وجوه از حساب جونیور بیش از سقف‌های ذکر شده امکان پذیر نیست.
- در صورت افتتاح سپرده توسط پدر یا مادر به نام فرزند و دریافت کارت، پدر یا مادر تعهد می‌کند پس از رسیدن فرزند به سن قانونی ۱۸ سال تمام، اقدام به استفاده از کارت نکرده و جبران هرگونه ضرر ناشی از تقص این تعهد را بر عهده گیرد.
- پس از اینکه جونیور به سن ۱۸ سال تمام برسد، دسترسی به حساب ایشان توسط والدین بسته خواهد شد و جونیور میتواند از آن پس از کلیه امکانات حساب‌های مربوط به افراد بالای ۱۸ سال استفاده نماید.
- در صورت فوت افتتاح‌کننده سپرده، حساب بلو جونیور تا زمان تعیین قیم جدید از سوی مراجع قانونی غیرقابل برداشت خواهد بود.

درباره سود

- به حساب‌های سپرده قرض الحسنه سود تعلق نخواهد گرفت.

- حداقل مانده مشمول سود برای سپرده های کوتاه مدت مطابق مبلغ تعیین شده از سوی بلو بوده که در حال حاضر ۱'۵۰۰'۰۰۰ ریال معادل یکصد و پنجاه هزار تومان است و به مانده های کمتر از حداقل یاد شده سود تعلق نمیگیرد. این حداقل مبلغ هر زمان میتواند از سوی بلو تغییر نماید.
- در سپرده های کوتاه مدت، سپرده هایی مشمول سود هستند که حداقل به مدت یک ماه از تاریخ افتتاح حساب به طور پیوسته دارای حداقل مانده تعیین شده باشند. هر زمان که مانده حسابی از حداقل تعیین شده کمتر شود حساب یاد شده از شمول سود خارج شده و برقراری مجدد آن مستلزم حداقل مبلغ و استمرار آن تا یک ماه دیگر است.
- نرخ، نحوه و مبنای محاسبه سود علی-الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، بر اساس تعرفه داخلی بلو و مطابق با قوانین و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب تشخیص و صلاحدید بلو در هر زمان قابل تغییر خواهد بود و مشتری ضمن پذیرش صلاحدید بلو در تغییر نحوه و مبنای محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت و تغییر نرخ سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت، با قبول این شرایط و مقررات حق هر گونه اعتراض را در این خصوص از خود سلب و ساقط کرد.
- ملاک محاسبه و پرداخت سود حساب کوتاه مدت، مطابق با شرایط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداقل مانده موجودی در ماه و در حال حاضر ۳ درصد می باشد. همچنین مبنای محاسبه مانده روزانه نیز حداقل موجودی حساب طی ۲۴ ساعت شبانه روز است.
- رقم سود اعلامی بانک مرکزی، سالیانه اما پرداخت آن ماهیانه است.
- روز واریز سود در ماه های بعد از افتتاح حساب، همان روز افتتاح حساب است.
- نظر به اینکه سود قطعی متعلقه به حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت در پایان دوره مالی بلو تعیین می گردد، لذا سود پرداختی در طی دوره مالی بصورت علی الحساب بوده و چنانچه سود علی الحساب با سود قطعی تفاوت پیدا نماید بلو نسبت به واریز مابه التفاوت اقدام خواهد نمود.

شناسایی هویت مشتری

- مشتری با رضایت کامل اقرار می نماید کلیه اطلاعات احراز هویت را مطابق با واقعیت و منطبق بر آخرین مدارک شناسایی خود در اختیار بلو قرار داده است.
- بلو در صورت عدم احراز شرایط مدنظر خود برای احراز هویت یا صلاحیت متقاضیان، می تواند از افتتاح حساب خودداری نماید.
- به منظور رعایت اصول امنیتی و مراقبت از اطلاعات و حقوق مشتریان، این حق برای بلو محفوظ است که فرایند شناسایی مشتری را در هر زمانی که لازم است تکرار و اطلاعات مشتری را صحه گذاری نماید. در عین حال بر اساس الزامات ماده ۶۰ و ۶۱ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به منظور تکمیل روند اجرای شناسایی مشتری در زمان تحویل کارت، مدارک و مستندات هویتی مشتری ملاحظه و با یکدیگر تطبیق داده خواهد شد.
- متقاضی افتتاح حساب، به بلو اجازه می دهد تا برای شناسایی هویت و اعتبارسنجی وی، از مراجع قانونی و با صلاحیت نظیر بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال، در مورد اطلاعات وی استعلام نماید.
- تعریف مشتری و افتتاح حساب برای وی، مستلزم استعلام هایی از بانک مرکزی و ثبت احوال و نیز تطابق آنها با اطلاعات اظهار شده ی کاربر است؛ در صورت عدم تطابق اطلاعات مشتری و یا وجود اشکال سیستمی در استعلام، مسئولیتی متوجه بلو نخواهد بود.
- بلو برای ارائه خدمات به مشتریان شناسایی شده، با رعایت اصول و استانداردهای امنیتی، از روش هایی نظیر شناسایی با رمز اختصاصی یا ویژگی های بیومتریک استفاده می کند که به منزله تشخیص با امضای مشتری بوده و این موضوع مورد تایید و موافقت مشتری می باشد.

اقتضائات عملیاتی بلو

- بلو فاقد شعبه فیزیکی برای مراجعه و انجام عملیات بانکی است و همه امور مشتریان از درگاه اپلیکیشن انجام می شود.

- واریز و برداشت وجه نقد، صدور چک های بانکی و بین بانکی، وصول و واگذاری چک به حساب های بلو، امکان پذیر نیست و مشتریان می بایست جهت انجام امور مربوطه به شعبه یکی از بانک های دیگری که در آن حساب دارند مراجعه، وجوه خود را به حسابشان در آن بانک واریز و پس از آن، مبلغ را به حساب بلو، منتقل نمایند.
- در مواردی که بنا به عللی از قبیل خرابی تجهیزات رایانه ای، سیستم پردازش داده ها، اختلال یا قطع خطوط ارتباطی، رویدادهای اجتناب ناپذیر و... و آنچه خارج از کنترل بلو باشد و بلو قادر به ارائه خدمات بانکی نباشد مسئولیتی متوجه بلو نخواهد بود.
- بلو حق تعیین و تغییر تعداد و سقف مبالغ تراکنش های روزانه یا برقراری محدودیت در استفاده از بلو کارت را برای خود محفوظ می داند.
- اختلاف بین پذیرندگان فروشگاهی و دارندگان کارت ارتباطی به بلو نداشته و بلو مسئولیتی نسبت به اعتراض دارندگان کارت علیه پذیرندگان نخواهد داشت.

مسئولیت های حساس مشتری

- با توجه به قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن، بدین وسیله متعهد و ملتزم می شوم/می شود، ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوطه از هر گونه اقدامی که منجر به پول شویی شود خودداری کرده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه سوء استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیک خود را ندهم/ندهد و همچنین اعلام می کنم/می کند اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات است و به علاوه متعهد و ملتزم می شوم/می شود هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی/ثبتي و تغییرات مدارک و مشخصات هویتی و سایر تغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذی ربط (ثبت احوال یا اسناد و املاک) اطلاع داده و مستندات تغییرات را به بلو ارائه کنم/کند.
- با توجه به مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بدین وسیله متعهد و ملتزم می شوم/می شود، ضمن رعایت مواد قانون ذکر شده از هر گونه اقدامی که منجر به قمار و شرط بندی شود خودداری کرده و به اشخاص ثالث نیز اجازه سوء استفاده از حساب و کارت بانکی خود در این زمینه را ندهم/ندهد.
- رمزهای اول و دوم که به منظور استفاده از کارت در درگاه های خودپرداز، فروش و اینترنتی به مشتری داده می شود یا توسط مشتری تعیین می شود محرمانه است و مسئولیت حفظ و نگهداری کارت و رمزهای مربوطه بطور کامل به عهده مشتری است.
- در صورت سرقت کارت و یا مفقود شدن آن، مشتری موظف است فوراً کارت خود را در اپلیکیشن مسدود نماید و یا از طریق مرکز پشتیبانی بلو موضوع را اطلاع دهد. بلو هیچ مسئولیتی در قبال خسارات و زیان هایی که در خلال فاصله زمانی مفقود شدن یا به سرقت رفتن کارت و اعلام مراتب به بلو یا انسداد در اپلیکیشن متوجه استفاده کننده از سرویس شود، به عهده نخواهد گرفت.
- در صورت فقدان، به سرقت رفتن یا فروش سیم کارت یا گوشی تلفن همراه، مشتری می بایست فوراً موضوع را به بلو اعلام کند در غیر اینصورت هرگونه سوء استفاده از حساب های مشتری اعم از مالی یا اطلاعاتی به عهده وی خواهد بود. بلو هیچ مسئولیتی در قبال خسارات و زیان هایی که در خلال فاصله زمانی مفقود شده، به سرقت رفتن یا فروش سیم کارت گوشی تلفن همراه و اعلام مراتب به بلو و تغییر شماره در اپلیکیشن متوجه استفاده کننده از سرویس شود، به عهده نخواهد گرفت.
- تمام خدمات بلو بر روی اپلیکیشن ارائه می شود. مراقبت از نام کاربری، رمز و یا حسگرهای بیومتریک تنظیم شده روی اپلیکیشن مانند اثر انگشت بر عهده مشتری می باشد.
- سطح فعالیت افراد بر اساس خوداظهاری شغلی در زمان افتتاح حساب دریافت و در غیر اینصورت، به صورت حداقلی تعیین می شود و چنانچه مشتری متقاضی استفاده از سطوح بالاتر می باشد، باید اسناد و مدارک مثبت مورد نیاز را به بلو ارائه نماید.
- مطابق با مفاد دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی، مشتری موظف است در صورت استفاده تجاری از حساب خود ضمن اعلام موضوع به بلو، نسبت به اخذ کد اقتصادی و اعلام آن به بلو اقدام نماید.

- برای استفاده از برخی خدمات، بلو نیازمند دسترسی به بعضی امکانات گوشی تلفن همراه است؛ برای مثال دسترسی به دوربین برای دریافت ویدئوی احراز هویت یا اسکن بارکد قبوض خدماتی و یا خوانش شماره کارت؛ و یا دسترسی به لوکیشن تلفن همراه به منظور پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از حساب مشتریان و پیاده‌سازی سامانه کشف تقلب که در این موارد، اجازه دسترسی لازم از مشتری درخواست می‌شود که تأییدیه آن به منزله اجازه به بلو جهت استفاده از قابلیت‌های مورد نظر است. کاربر در هر زمان که بخواهد می‌تواند از طریق تنظیمات تلفن همراه خود دسترسی‌ها را غیرفعال یا مجدداً فعال نماید.
- در صورتیکه به دلیل سوءاستفاده از رمزهای مشتری، خسارتی به بلو وارد شود، مسئولیت جبران خسارات بر عهده مشتری است و بلو مجاز به برداشت مبالغ از حساب کاربر است.
- در مورد عزل یا تغییر اختیارات و کیلی که به موجب وکالت نامه ثبتی یا تنظیم شده در بلو به عنوان وکیل مشتری تعیین و معرفی شده و به موجب آن مجاز شده است به نام مشتری با بلو معاملاتی انجام دهد یا از وجوه مشتری استفاده کند، و یا در صورت انفساخ وکالت‌نامه، مشتری باید عزل یا تغییر اختیارات وکیل و یا فسخ و یا انفساخ وکالت‌نامه را از طریق ارسال ویدئو به بلو اطلاع دهد و مادامی که اطلاع مشتری به بلو نرسیده است، بلو وکالت نامه را معتبر خواهد دانست ولو اینکه فسخ یا تغییر شرایط آن در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.
- شرکت‌ها می‌بایست مدارک معتبر شرکت را به بلو ارائه کرده و متعهدند بلو را از هر نوع تغییری در اساسنامه و یا تصمیمات هیئت مدیره شرکت مطلع کنند. تغییرات در هیئت مدیره و دارندگان امضای مجاز شرکت‌ها نیز بایستی با ارسال مدارک به موقع کتباً به اطلاع بلو برسد. مادامی که اطلاع کتبی از تغییرات حاصله در هیئت مدیره و صاحبان امضاء به بلو نرسیده است، بلو مدیران سابق را کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهد دانست.
- اشخاص حقوقی برای دریافت رمز می‌توانند نسبت به معرفی یک نفر نماینده با امضا یا امضاهای مجاز ذکر شده در اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی شرکت و مهر شرکت اقدام کنند. مسئولیت حفظ و نگهداری رمز و سایر عواقب آن توسط نماینده به عهده شرکت است و بلو هرگونه مسئولیتی در این مورد را از خود سلب می‌کند. همچنین تا زمانی که امضاءداران جدید مشتریان حقوقی به بلو معرفی نشده باشند، مسئولیت تمامی امور شرکت‌ها به عهده مدیران قبلی است و بلو هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

اختیارات بلو

- اگر بلو تحت هر عنوان، اشتباهاً یا به ناحق (من غیر حق) یا بر اثر اختلالات سیستمی وجوه یا ارقامی به حساب مشتری منظور و یا در محاسبه هر نوع اشتباهی نماید در هر موقع مجاز و مختار است رأساً و مستقلاً و بدون انجام هیچ‌گونه تشریفات اداری و قضائی در رفع اشتباه و برگشت و تأمین و انتقال وجوه واریز شده از حساب‌های مشتری اقدام نماید و تشخیص بلو نسبت به این امر معتبر بوده و صاحب یا صاحبان حساب حق هرگونه اعتراض و ادعائی را به این اقدام بلو در خصوص تصحیح خطاها در هر جهت از خود سلب و اسقاط می‌نمایند. در صورت عدم استرداد وجوه بلو ناگزیر از اقدام قضایی خواهد بود که در این صورت علاوه بر استرداد اصل، پرداخت وجه التزامی (معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه ۶ درصد) از تاریخ واریز اشتباه تا يوم الوصول بر عهده مشتری خواهد بود.
- بلو برای وصول هر نوع مطالبات خود و خسارات ناشی از معاملات بانکی حق و اختیار دارد از هر نوع اعتبار و اسناد و اوراق اعم از ارزی و ریالی و موجودی حساب‌های ارزی و ریالی اعم از سپرده‌های ثابت، موقت، جاری، پس انداز و غیره و هر نوع مال و طلب نزد خود تحت هر عنوان که باشد تا معادل مطالبات خود، قبل از ابلاغ به مشتری اعم از متعهد، ضامن، راهن و غیره مسدود کرده و سپس مراتب را به مشتری اعلام و در صورت عدم اقدام توسط مشتری ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به برداشت و تسویه بدهی وی از محل مسدود شده اقدام کند.
- مستندات حسابداری بلو در مقابل مشتریان، سند و دلیل معتبر و قابل استناد خواهد بود.
- افتتاح سپرده در بلو تعهدی برای پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند. لیکن در صورت احراز تمامی شرایط دریافت تسهیلات، سپرده‌ها می‌تواند به عنوان وثیقه مورد قبول بلو باشد.
- چنانچه به هر علت مانند بستن سپرده رابطه بلو با مشتریان قطع شود، این قرارداد به طور یکجانبه از طرف بلو و مشتری فسخ و مشتری حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب نمود.

- انواع حساب‌های مشتریان با هر میزان مانده، در صورتی که بیش از شش ماه فاقد گردش مالی باشند، به "راکد" تبدیل می‌شوند. در صورت تغییر به وضعیت مذکور، انجام هرگونه تراکنش مالی (اعم از واریز یا برداشت روی سپرده راکد شده) منوط به رفع رکود آن از طریق درگاه بلو با شرط احراز هویت مجدد خواهد بود. در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، عملیات واریز سود به سپرده جزء تراکنش مالی که از راکد شدن سپرده‌ها جلوگیری می‌نماید، محسوب نمی‌شود.
- بلو طبق قوانین بانکی کشور و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در صورت نقض مقررات توسط مشتریان، فهرست مشتریان مربوطه را به بانک مرکزی اعلام می‌دارد.
- تمامی موارد درج‌شده در این سند در هر زمانی می‌توانند مورد بازنگری و تغییر از سوی بلو قرار گیرند.